

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3008/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

บริษัทเสมาฟ้าครามนคร จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทเสมาฟ้าครามนคร จำกัด ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายพรชัย สิงห์เสมานนท์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 153

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา เนื่องจากคดีนี้จำเลยทั้งสองถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดและอายัดทรัพย์ไว้หมดสิ้นตั้งแต่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวแล้ว ทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดไปหมดแล้ว ยังเหลือที่ดินบ้านพักและทาว์นเฮาส์ หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขายทอดตลาด บ้านพักและทาว์นเฮาส์จะทำให้ผู้อาศัยอยู่เดิมได้รับความเดือดร้อน ส่วนที่ดินขณะนี้ ราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว โปรดมีคำสั่งให้งดการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (สำนวนตอน 3 อันดับ 11 แผ่นที่ 2)
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (สำนวนตอน 3 อันดับ 12 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทเสมาฟ้าครามนคร จำกัดจำเลยที่ 1 นายพรชัยสิงห์เสมานนท์ จำเลยที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

มาตรา 14 ประกอบด้วยพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.
2527 มาตรา 10

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอน 3อันดับ 3,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีล้มละลาย เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดแล้ว ก็เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดการทรัพย์สินของจำเลยต่อไป ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย จำเลยทั้งสองจะมาขอให้ทุเลาการบังคับโดยขอให้งดการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในระหว่างฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ดังเช่นคดีแพ่งธรรมดาไม่ได้ ให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีล้มละลาย เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดแล้ว ก็เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดการทรัพย์สินของจำเลยต่อไป ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย จำเลยทั้งสองจะมาขอให้ทุเลาการบังคับโดยขอให้งดการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในระหว่างฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ดังเช่นคดีแพ่งธรรมดาไม่ได้ ให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(พรชัย สมรรถเวช-สวิน อักษรายุธ-ราเชนทร์ จัมปาสุด)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>